Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 20ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810334

Processo nº 0048979-19.2024.8.17.2001

AUTOR(A): GERMANA PEDROSA DE AGUIAR

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por GERMANA PEDROSA DE AGUIAR em face do BRADESCO SAÚDE S/A.

À exordial (id. 169711115) a parte autora, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade judiciária.

Narrou a parte autora, em abreviada síntese, ser beneficiária/dependente do plano de saúde Réu, na modalidade "SAÚDE TOP - COLETIVO EMPRESARIAL", estando em dia com o pagamento dos prêmios mensais, conforme documentação em anexo.

Aduz ter sido diagnosticada como portadora de Transtorno Depressivo GRAVE Recorrente resistente ao tratamento - CID-10: F33.2, com quadro expressivo de rebaixamento de humor importante apresentando-se quadro de humor depressivo, associado a labilidade emocional, anedonia, ansiedade, irritabilidade, fadiga persistente, apatia, alterações do apetite, cefaleia, náuseas, tontura, constipação intestinal, diminuição da libido, comprometimento da concentração e déficits cognitivos, conforme laudo médico acostado.

Assevera que, em virtude do quadro de saúde grave da paciente, conceituado como "UMA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA QUE EXIGE INTERVENÇÃO IMEDIATA", o médico psiquiatra, Dr. Carlos Gustavo da Silva Martin de Arribas, CRM/PE 15.784 prescreveu, em CARÁTER DE URGÊNCIA o uso da Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), que foi negado pela ré.

Por fim, requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré autorize e garanta os custos integralmente das despesas com o tratamento e o fornecimento do medicamento “SPRAVATO” na dosagem e tempo determinado pelo médico assistente, em estabelecimento hospitalar e/ou clínica credenciada, a saber: tratamento com duração de, pelo menos, 8 meses, podendo ocorrer dependendo da resposta clínica, ajustes na dosagem e quantidade., sendo:

I - dose de 56mg na primeira aplicação, seguida por 84mg no segundo dia e subsequentes, duas vezes por semana durante 02 meses;

II - após este período, a dose deverá ser ajustada para 84mg uma vez por semana, mantendo-se por 16 semanas, seguido pelo uso de 84mg a cada 15 dias durante 08 meses.

No mérito, além da convolação da tutela em definitivo, requereu a título de danos morais o montante de R$10.000,00.

Ao ID 170530714, decisão interlocutória de minha lavra deferindo o pedido de gratuidade da justiça e concedendo a tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 03 dias úteis, autorize e custeie o tratamento da autora, fornecendo o tratamento do medicamento “SPRAVATO” na dosagem e tempo determinado pelo médico assistente, conforme id. 169713425 e 169713427, em estabelecimento hospitalar/ambulatorial/clínica credenciada, pelo período indicado nos termos do laudo médico, a saber:

I - dose de 56mg na primeira aplicação, seguida por 84mg no segundo dia e subsequentes, duas vezes por semana durante 02 meses;

II - após este período, a dose deverá ser ajustada para 84mg uma vez por semana, mantendo-se por 16 semanas, seguido pelo uso de 84mg a cada 15 dias durante 08 meses.

Tudo isso, sob pena de ordem de bloqueio, referente ao valor do tratamento, não prejudicada a aplicação de medida mais gravosa para fins de eficácia do comando judicial.

Ao id. 172869784, a ré apresentou peça de bloqueio na qual defende a legalidade da negativa por ela perpetrada em razão da exclusão contratual, que a indicação da autora não consta descrita na bula da ANVISA (uso off label), a taxatividade do rol da ANS, a não inclusão do medicamento requerido pela autora nas Diretrizes de Utilização do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e a inexistência de danos morais indenizáveis. Requereu, pois, a improcedência da demanda.

Ao id. 174879909, réplica à contestação.

Intimadas sobre as provas que pretendiam produzir (id. 175545045), tanto autora como ré pediram o julgamento antecipado da lide (id. 176531548 e 178166397, respectivamente).

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Versa a lide sobre a obrigação ou não da ré em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente para o quadro de Transtorno Depressivo GRAVE Recorrente resistente ao tratamento - CID-10: F33.2, de que padece a autora.

Sem maiores dilações, entendo por existente a obrigação da ré em fornecer dito medicamento.

Incontroversa é a existência da relação jurídica entre as partes litigantes e inequívoca é a necessidade, em caráter emergencial, do tratamento prescrito à autora.

Com efeito, os laudos de ids. 169713425 e 169713427, elaborados por médico especialista, são claros ao relatar o quadro clínico da parte autora e a necessidade de administração do medicamento.

Os referidos documentos médicos trazem com exaustão as medicações e tratamentos que foram realizados para tentar tratar a enfermidade que acomete a autora, bem como a resistência do quadro a todos os tratamentos convencionais prescritos anteriormente, observando-se, inclusive, um agravamento da condição clínica.

Não só isso, o laudo de id. 169713427 deixa cristalino a imprescindibilidade da medicação, as evidências científicas que acompanham o tratamento pleiteado, bem como que a terapia medicamentosa é de uso ambulatorial (segundo os termos da própria bula).

Nos termos da bula do medicamento, o "Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento". ***Trata-se, portanto, de uso exclusivamente ambulatorial, não incidindo, na espécie, a exclusão autorizada pelo indigitado dispositivo legal.***

Em que pese a alegação da ré de que o rol da ANS seria taxativo, necessário se faz constatar que o entendimento suscitado restou superado com a publicação da lei nº 14.454/22, que define o caráter meramente exemplificativo da lista. Nesse sentido, vide as disposições constantes do aludido diploma legal:

> Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
>
> "Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
> "Art. 10.
>
> (...)

> **§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:**
> **I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; ou
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Inequívoco, pois, que os procedimentos elencados no rol da ANS constituem a cobertura básica de todo plano de saúde, não havendo qualquer restrição que abarque outros procedimentos nele não constantes.

Este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, conforme recente julgado sobre o mesmo tratamento:

> APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO **SPRAVATO** 28 MG. IMPROVIMENTO. APELAÇÃO. PACIENTE **DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDMENTOS DA ANS**. TRATAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. DECISÃO UNANIME. 1. O plano de saúde não pode se imiscuir na função médica acerca da indicação do tratamento mais adequado ao restabelecimento da saúde do paciente 2. Independentemente do medicamento solicitado ser de uso ambulatorial, há que se observar tratar-se de fármaco devidamente registrado na ANVISA, já havendo o segurado se submetido a diversos tratamentos anteriores sem que tivesse obtido resposta terapêutica, acarretando um alto risco à vida da autora, ante o concreto planejamento suicida, atestado no laudo médico colacionado aos autos. 3. Recurso que se dá provimento para reformar a sentença e determinar o fornecimento e aplicação do medicamento SPRAVATO 28 mg (cloridrato de Escetamina Instranasal), nos termos requeridos na inicial e condenar a seguradora ré em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. 4. Decisão unanime ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a SEXTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, na conformidade do voto do relator, que passa a integrar este julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente . Des.

Fernando Martins Relator ivwn (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0170186-53.2022.8.17.2001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

Quanto à alegação de ausência de previsão contratual, não merece o argumento prosperar, porquanto o contrato havido entre as partes tenha inequívoca natureza consumerista, devendo as cláusulas contratuais ser interpretada em favor da parte hipossuficiente da relação (art. 47 do CDC).

Ademais, a parte ré alega que o medicamento teria natureza experimental e que não seria indicada para a patologia que acomete a autora. Em outras palavras, insurge-se em face de eventual uso ***off label*** da medicação.

Nesse cenário, é importante destacar que existe uma significativa diferença entre o medicamento que não tem autorização da ANVISA para ser comercializado e utilizado no Brasil e aquele que recebeu a aprovação da referida agência reguladora para ser utilizado em tratamentos medicinais, mas cuja bula não o indica sua administração, nem a proíbe, para determinado tipo de doença.

Uma vez registrado pela ANVISA, como é o caso dos autos, entendo que a sua prescrição deve ser coberta, uma vez que a doença de eu padece a autora tem cobertura contratual, sendo o fornecimento do medicamento adequado ao respectivo tratamento nada mais do que mero desdobramento do seu alcance.

Além disso, a jurisprudência pátria entende pacificamente que é tão só o profissional de medicina que acompanha o paciente o responsável pela prescrição do tratamento que julgar mais adequado para seu assistido, de modo que não deve ele se submeter ao que o plano de saúde entende mais adequado ou, mesmo, ao que diz a bula do medicamento.

É dizer, no Brasil, não é vedada a administração *off label* de medicamentos previamente aprovados pela ANVISA, de modo que o médico assistente detém a liberdade e responsabilidade técnicas para decidir o rumo do tratamento a ser adotado pelo paciente. Aliás, o próprio STJ, julgando caso semelhante ao presente, permitiu a utilização *off label* de medicamento prescrito por médico.

Por fim, ao id. 169714739, a parte autora traz estudo da Agência Europeia de Medicamentos, o qual reforça a comprovação de evidência científica do tratamento, bem como sua indicação para a enfermidade que acomete a demandante.

Assim sendo, **não é razoável nem admissível que a seguradora recuse a autorização do procedimento indicado como imprescindível à cura da enfermidade que acomete o segurado**. Reconheço, pois, a obrigação da ré em fornecer o medicamento prescrito pelo médico da assistente da autora, como consectário das disposições contratuais que regulamentam a relação jurídica havida entre as partes.

Por conseguinte, constato a ilicitude da negativa performada pela ré, que expôs a autora a evidente risco de maiores complicações no seu quadro de saúde. Resta **configurado o dano de natureza moral** diante do sofrimento injusto e do desgaste emocional a que fora submetida a demandante,

pois mesmo com sua saúde vulnerável e estando adimplente com o pagamento das mensalidades do plano, teve atendimento recusado.

Há de se ressaltar que a indenização a ser fixada a título de danos morais não possui caráter meramente compensatório, mas servindo também para alertar pedagogicamente a parte causadora do dano a fim de que se abstenha de cometer atos similares.

Nesse sentido, sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuido que **a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada ao caso concreto**.

À vista do exposto, julgo **PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do NCPC, a fim de:

i. Ratificar a antecipação de tutela anteriormente concedida, constatando a obrigação da ré em arcar com o tratamento prescrito à autora nos termos do laudo de id. 169713425 e 169713427, em estabelecimento hospitalar/ambulatorial/clínica credenciada, pelo período indicado nos termos do laudo médico, a saber:

i.1. dose de 56mg na primeira aplicação, seguida por 84mg no segundo dia e subsequentes, duas vezes por semana durante 02 meses;

i. 2. após este período, a dose deverá ser ajustada para 84mg uma vez por semana, mantendo-se por 16 semanas, seguido pelo uso de 84mg a cada 15 dias durante 08 meses.

ii. Condenar a parte Ré a pagar à demandante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral causado, a ser corrigido monetariamente de acordo com a tabela do ENCOGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súm. 362, STJ).

iii. Por força da sucumbência, condenar a ré a arcar com as custas judiciais e com honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico auferido com a demanda – o qual se limita ao conteúdo econômico da obrigação de fazer mais os danos morais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Recife, 27 de setembro de 2024

Sérgio Paulo Ribeiro da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: SERGIO PAULO RIBEIRO DA SILVA
30/09/2024 11:38:40
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 183612252

24093011384030700000179112078

IMPRIMIR GERAR PDF